

0830118-34.2004.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 020/2004 - 99º Distrito Policial - Campo Grande,

216/2004 - 99º Distrito Policial - Campo Grande

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Benício dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

Marcelo Benício dos Santos, qualificados nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0830118-34.2004.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0830118-34.2004.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 020/2004 - 99º Distrito Policial - Campo Grande,

216/2004 - 99º Distrito Policial - Campo Grande

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Benício dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

Marcelo Benício dos Santos, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 01 de janeiro de 2004, por volta das 06h48, na Avenida das Nações Unidas, n. 21102, nesta Cidade e Comarca, subtraiu para si, 11 (onze) bobinas de cobre avaliadas em R\$ 3.696,00 (fls. 03) da empresa vítima Van Leer Embalagens Industriais Ltda.

A denúncia (fls. 02/03) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 22 de abril de 2004 (fls. 39).

Em 24 de fevereiro de 2006, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, no dia 24 de fevereiro de 2006.

De acordo com a Súmula 415 do STJ, o período de suspensão é regulado pela pena máxima cominada para a infração penal. Desta feita, o artigo 109, inciso IV do Código Penal, diz que as penas superiores a 2 (dois) anos, que não excedam a 4 (quatro) anos prescrevem em 08 (oito) anos.

Decorrido o prazo supra, reconheço como revogada a suspensão do processo em 23 de fevereiro de 2014, visto se tratar de decisão meramente declaratória, na medida em que o direito já fora constituído através do decurso do prazo.

Pois bem.

Imperioso o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato, causa de extinção da punibilidade.

A pena abstratamente prevista para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, presumivelmente praticado pelos acusados, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa.

De acordo com o artigo 109, IV do Código Penal, as penas superiores a 2 (dois) anos, que não excedam a 4 (quatro) anos possuem prazo prescricional correspondente a 08 (oito) anos.

Assim sendo, o delito descrito na exordial acusatória, tecidas as considerações acerca de eventual pena aplicada, prescreveria em 8 (oito) anos.

Nesse prisma, indiscutível a falta de justa causa da persecução penal ou interesse de agir, por ausência de punibilidade concreta, pois, entre a data do recebimento da denúncia (22 de abril de 2004), até os dias atuais, descontado o período em que o prazo esteve suspenso (24 de fevereiro de 2006 a 23 de fevereiro de 2014), verifica-se o decurso do prazo prescricional previsto para a pena em abstrato, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, inciso IV, do Código Penal pois superado está o prazo de 8 (oito) anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marcelo Benício dos Santos, na forma do artigo 109, inciso IV, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, feitas as devidas anotações e comunicações, remetam-se os autos ao ARQUIVO.

P. I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)